



สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Dealer Agreement)

บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และตัวแทนจำหน่าย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน”) ตกลงเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา”) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้:

มาตรา 1 (วัตถุประสงค์)

สัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายละเอียดที่จำเป็นในการกำกับดูแลความสัมพันธ์การแต่งตั้งระหว่างบริษัทและผู้ปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผล เช่น สถานภาพของผู้ปฏิบัติงาน ข้อควรปฏิบัติ งานที่บริษัทมอบหมาย เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (Commission) และเหตุแห่งการเลิกสัญญา เป็นต้น

มาตรา 2 (สถานภาพของตัวแทนจำหน่าย)

- 2.1 ผู้แทนจำหน่ายมีสถานะเป็น “คู่ค้าทางธุรกิจอิสระ (Independent Business Partner)” มิใช่ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
- 2.2 ผู้แทนจำหน่ายไม่มีอำนาจในการทำสัญญา หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในนามบริษัท เว้นแต่ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเท่านั้น
- 2.3 ผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย การดำเนินงาน และความเสี่ยงทางธุรกิจของตนเองทั้งหมด
- 2.4 ความสัมพันธ์ตามสัญญานี้ไม่ถือเป็นการร่วมทุน หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้

มาตรา 3 (ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน)

ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องเวลา สถานที่ และวิธีการในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และบริษัทจะไม่มีการชี้แจง สั่งการ หรือกำกับดูแลรายละเอียดในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

มาตรา 4 (หลักการด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบ)

- 4.1 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎความปลอดภัยทั่วไปด้วยตนเอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

- 4.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยหรือดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นได้ตามการตัดสินใจและความรับผิดชอบของตนเองในขณะปฏิบัติงาน
- 4.3 บริษัทจะไม่สั่งการเรื่องวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานเฉพาะเจาะจง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เว้นแต่จะเป็นความผิดที่เกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท
- 4.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบต่อทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด ความประมาท หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง
- 4.5 หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เนื่องจากการติดตั้งหรือการกระทำของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามนั้นแต่เพียงผู้เดียว
- 4.6 ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันความรับผิดได้ตามการตัดสินใจของตนเองหากจำเป็น
- 4.7 ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกจ้างช่างเทคนิคไฟฟ้าได้ตามการตัดสินใจของตนเองหากจำเป็น

มาตรา 5 (ระยะเวลาสัญญา)

- 5.1 ระยะเวลาของสัญญานี้คือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
- 5.2 หากบริษัทหรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ต่อสัญญา ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาน้อย 1 เดือน ให้ถือว่าสัญญานี้ถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติออกไปอีก 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม

มาตรา 6 (งานที่ได้รับมอบหมาย)

- 6.1 งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการมีดังนี้:
 - ทำสัญญาขายและดูแลการขายผลิตภัณฑ์เครื่องประหยัดไฟฟ้า K-SAVER (รุ่นเดิม)
 - งานเสริมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาขาย
 - งานอื่นๆ ที่บริษัทอนุมัติล่วงหน้า
- 6.2 ในกรณีที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การจ่ายค่าตอบแทน (Commission) จะต้องมีการเจรจาตกลงกันใหม่

มาตรา 7 (ค่าตอบแทน/ค่าคอมมิชชั่น)

- 7.1 บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเกณฑ์การจ่าย, อัตรา, ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตาม "หนังสือสัญญาแนบท้าย (ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน)" ที่บริษัทกำหนด และบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 7.2 เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามนโยบายการขายของบริษัทและสัญญาแนบท้าย
- 7.3 มาตรฐานค่าตอบแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท
- 7.4 บริษัทมีสิทธิ์ระงับ ชะลอ หรือปฏิเสธการจ่ายค่าตอบแทน ในกรณีที่พบหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท จนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ

มาตรา 8 (การฝึกอบรม)

- 8.1 บริษัทมีสิทธิ์กำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าการขาย และมาตรฐานการให้บริการ ตามที่บริษัทกำหนด
- 8.2 ผู้แทนจำหน่ายต้องเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนเริ่มดำเนินงาน และอาจต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมตามที่บริษัทแจ้ง
- 8.3 บริษัทมีสิทธิ์ระงับสิทธิ์การขาย การสนับสนุน หรือค่าตอบแทนบางส่วน หากผู้แทนจำหน่ายไม่เข้ารับการฝึกอบรมตามที่กำหนด
- 8.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทอาจให้การสนับสนุนบางส่วนตามความเหมาะสม

มาตรา 9 (ข้อควรปฏิบัติและการห้ามกระทำการไม่เป็นธรรม)

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ และห้ามกระทำการดังนี้:

- 9.1 การขายที่บิดเบือนความจริง/เกินจริง หรือการปลอมแปลงข้อมูล
- 9.2 การประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือแจกจ่ายเอกสารโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท
- 9.3 การรั่วไหลความลับทางการค้าหรือนโยบายราคาของบริษัท
- 9.4 การใช้ชื่อหรือตำแหน่งของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญา
- 9.5 การไม่ให้ความร่วมมือเมื่อบริษัทขอตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อพิพาทกับลูกค้า
- 9.6 ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันเป็นเวลา 1 ปีหลังจากสิ้นสุดสัญญา

มาตรา 10 (การเลิกสัญญา)

10.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถร้องขอเลิกสัญญาต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้

10.2 บริษัทสามารถเลิกสัญญาได้ทันทีหากมีเหตุดังนี้:

- ปลอมแปลงหรือบิดเบือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารสมัครงาน หรือรายงานการขาย
- ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทจากการฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ปฏิบัติงาน
- กระทำการผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติยศของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
- มีการรับเงินจากลูกค้าโดยตรง โดยไม่ผ่านบริษัท ให้ถือเป็นการผิดสัญญาฉบับร้ายแรง

10.3 หากผู้ปฏิบัติงานมียอดขายไม่ถึงเป้า (KPI) ที่กำหนดติดต่อกัน 3 เดือน บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ

10.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้สิทธิและหน้าที่ที่ยังไม่สิ้นสุด รวมถึงค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดสัญญายังคงมีผลบังคับใช้

มาตรา 11 (การชดเชยความเสียหาย)

11.1 บริษัทสามารถเรียกค่าเสียหายหรือใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อความเสียหายที่เกิดจากความจงใจหรือความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน

11.2 หากสัญญาเลิกกัน ภาระผูกพันในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนการเลิกสัญญายังคงมีอยู่จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

11.3 หากบริษัทเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานเสียหาย ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทได้

มาตรา 12 (ความรับผิดชอบด้านภาษี)

ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากค่าตอบแทนหรือรายได้ที่ได้รับจากบริษัท ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

มาตรา 13 (การค้ำประกันและการส่งมอบกรมธรรม์)

- 13.1 เมื่อทำสัญญานี้ หรือเมื่อบริษัทร้องขอ ผู้ปฏิบัติงานต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันค้ำประกันบุคคล (Fidelity Bond) หรือประกันค้ำประกันการปฏิบัติงาน (Performance Bond) ตามจำนวนที่บริษัทกำหนด หรือส่งเอกสารการรับรองโดยโนตารี (Notary) ตามวิธีที่บริษัทกำหนดแทนได้
- 13.2 ข้อจำกัดกรณีไม่ส่งกรมธรรม์: หากไม่ส่งมอบตามที่ร้องขอ บริษัทอาจจำกัดการทำงานหรือเลิกสัญญานี้ได้
- 13.3 บริษัทอาจให้โอกาสในการส่งมอบและขอให้คำชี้แจงก่อนจะทำการจำกัดงานหรือเลิกสัญญา

มาตรา 14 (การระงับข้อพิพาท)

- 14.1 ข้อพิพาทให้แก้ไขโดยการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก
- 14.2 หากตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเอาศาลที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อยู่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นศาลที่มีอำนาจตัดสิน

มาตรา 15 (วันมีผลบังคับใช้)

สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

มาตรา 16 (อื่นๆ)

- 16.1 เมื่อสัญญาจบลงหรือเลิกสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องคืนเอกสาร, เงิน, สื่อการสอนและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นของบริษัท (หรือที่สังกัดอยู่กับบริษัท) โดยทันทีที่ผู้ปฏิบัติงานยืนยันว่าได้เข้าใจเนื้อหาในสัญญาอย่างครบถ้วนและยินยอมตกลงตามนี้
- 16.2 เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทและผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำสัญญาไว้ 2 ฉบับ และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

[สัญญาแนบท้าย: การจ่ายและเรียกคืนค่าคอมมิชชัน]**มาตรา 2-2 (เกณฑ์การคำนวณค่าตอบแทน)**

1. ผลิตรัตน์รุ่นเดิม: 30% ของยอดขาย (ก่อนภาษี)
 - หมายเหตุ: หากสำนักงานใหญ่ต้องดำเนินการตรวจสอบหน้างาน (Survey) และควบคุมงานทั้งหมด ค่าตอบแทน 20% จะตกเป็นของสำนักงานใหญ่ (ใช้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่เพียงแนะนำลูกค้าเท่านั้น)
2. ผลิตรัตน์รุ่นใหม่: ตกลงแยกต่างหากเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การตัดสินผลการคำนวณสุดท้ายถือเป็นสิทธิ์ของระบบคอมพิวเตอร์บริษัท

มาตรา 4 (เงื่อนไขการจ่าย)

1. จะจ่ายเมื่อ:
 - บริษัทเข้าซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 - ติดตั้งและวัดผลเสร็จสิ้น
 - รายงานผลแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
2. หากสิ้นสุดสถานะผู้ปฏิบัติงาน (เลิกสัญญา) บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะรายการขายที่:
 - ลูกค้าชำระเงินครบถ้วน
 - การติดตั้งและส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์
 - ไม่มีข้อพิพาทหรือการร้องเรียน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการขายก่อนการจ่ายเงิน และในกรณีที่พบความผิดปกติ บริษัทมีสิทธิ์ชะลอการจ่ายจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ

มาตรา 6 (การเรียกคืนเงิน - Chargeback)

บริษัทมีสิทธิ์เรียกคืนค่าตอบแทน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ลูกค้ายกเลิกสัญญา หรือไม่ชำระเงิน
- การขายเกิดจากข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
- งานติดตั้งหรือบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

การเรียกคืนจะดำเนินการโดย

- เงินที่ต้องเรียกคืนจะถูกหักกลับจากค่าตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตก่อน
- หากไม่เพียงพอ จะเรียกคืนผ่านประกันค้ำประกันหรือผู้ค้ำประกันร่วม หรือ บริษัทสามารถเรียกคืนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- เงินประกันค้ำประกัน: บริษัทจะเรียกหลักประกันในอัตราที่เหมาะสมตามระดับยอดขายและต้องแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดและเหตุผลให้ผู้แทนจำหน่ายทราบก่อนการดำเนินงาน

[รายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเมื่อเปิดศูนย์/สำนักงาน]

1. วัตถุประสงค์:
เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

- กล่องทดสอบไดร์เป่าผม (1 ชุด)
- เครื่องทดสอบแรงดัน/กระแสไฟ (1 ชุด)
- แคตตาล็อก (100 ชุด), ซองเอกสารใหญ่ (100 ซอง), นามบัตร (200 ใบ)
- เครื่องวัดค่าไฟฟ้าความแม่นยำสูง (1 ชุด - เช่า)
- สนับสนุนฟรี: การสอนงานหน้างานโดยทีมเทคนิค 3 ครั้งแรก

ค่าใช้จ่าย: 42,000 บาท (ไม่รวม VAT)

หากไม่ต้องการซื้ออุปกรณ์: ค่าตอบแทน (Commission) จะถูกปรับลดจาก 30% เหลือ 15%

2. ค่าใช้จ่ายทีมเทคนิค (หลังจาก 3 ครั้งแรก):

- ค่าสนับสนุนด้านเทคนิคและการขาย: 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางเพิ่มเติม)
- ต้องชำระก่อนวันลงพื้นที่จริง โดยอาจมีการตกลงหักออกจากยอดสัญญาภายหลังได้

บริษัท เค เอนเนอร์ยี เซฟ จำกัด

ลงชื่อ.....บริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ตัวแทนจำหน่าย
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน
(.....) (.....)